

Bản án số: 25/2025/HS-ST
Ngày: 27 - 9 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 - THANH HOÁ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Thu.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Bá Long và ông Lê Hữu Thủy.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Ngọc Thành - Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 3 - Thanh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Thanh Hoá tham gia phiên tòa: Ông Đào Hải Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 9 năm 2025, tại Tòa án nhân dân khu vực 3 - Thanh Hoá, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 21/2025/TLST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2025, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 24/2025/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 9 năm 2025 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn Th, sinh năm 1963; Tại: phường Đ Q, tỉnh Thanh Hóa; CCCD số: 038063031143; Nơi cư trú: Thôn Y T, phường Đ Q, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 0/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn V (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Th1 (đã chết); Vợ: Lê Thị D, sinh năm: 1963; Con: có 04 con; Tiền sự: Không; Tiền án: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 26/5/2025 đến ngày 04/6/2025 được thay thế bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Bị hại: Anh Trần H Q, sinh năm 1994 (đã chết).

Người đại diện gia đình bị hại: Chị Trần Thị Tr, sinh năm 1997; (Vợ anh Q)

Địa chỉ: Thôn M Th2, xã V L, tỉnh Thanh Hóa.

Tại phiên tòa vắng mặt chị Tr, chị Tr có đơn xin xét xử vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 25/5/2025, Nguyễn Văn Th điều khiển máy kéo nông nghiệp (máy cày) nhãn hiệu Kubota L3218VN, màu cam (không có bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy chuyên dùng) di chuyển trên đường nội đồng (hướng Bắc - Nam, song song đường nối TP. Thanh Hóa với đường Nghi Sơn- Sao

Vàng) khi đi đến ngã tư giao cắt đường nối TP. Thanh Hóa với đường Nghi Sơn-Sao Vàng tại Km 05+800 thuộc địa phận thôn Phúc Âm 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa (hiện nay là thôn Phúc Âm 1, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa) thì chuyển hướng từ đường nội đồng vào ngã tư giao nhau với đường ưu tiên (đường một chiều từ Đông - Tây của đường nối). Nguyễn Văn Th quan sát thấy anh Trần H Q, sinh năm 1994 ở thôn M Th2, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa (hiện nay là thôn M Th2, xã V L, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô BKS 36AK - 035.37 đang di chuyển trên đường một chiều thuộc đường ưu tiên nhưng Thường cho rằng việc Thường di chuyển qua đường anh Q sẽ thấy và sẽ không xảy ra va chạm nên không dừng máy cày lại nhường đường mà vẫn điều khiển máy cày đi qua đường nên đã va chạm với xe mô tô BKS 36AK - 035.37 do anh Trần H Q, điều khiển. Hậu quả, anh Q chết tại chỗ; máy cày và xe mô tô bị hư hỏng.

*** Hiện Trường vụ tai nạn giao thông:**

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc được xác định tại Km 5+900, đường nối thành phố Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn, thuộc địa phận thôn Phúc Âm 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Đoạn đường tại vị trí này có trục hướng Đông - Tây. Phía Bắc là đường bê tông nội đồng thuộc thôn Phúc Âm 1, xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, phía Nam là đồng ruộng. Phía Đông là hướng đi thành phố Thanh Hóa, phía Tây là hướng đi thị xã Nghi Sơn. Giữa đường nối thành phố Thanh Hóa - đường Nghi Sơn, Sao Vàng và đường bê tông nội đồng cách nhau bởi mương cỏ, mương cỏ sâu từ 80-120cm, rộng từ 140-150cm. Giữa hai đoạn đường tại vị trí này có điểm mở để cho phương tiện, người di chuyển qua lại.

Mặt đường nơi xảy ra vụ việc được rải nhựa bằng phẳng, thẳng, đây là đoạn đường một chiều, hướng đi từ Đông sang Tây về phía đi thị xã Nghi Sơn. Đường có vạch kẻ đứt đoạn chia làm 03 làn đường riêng biệt. Từ Bắc đến Nam lần lượt là lề đường rộng 300cm, 03 làn đường lần lượt rộng 370cm, 390cm, 435cm, lề đường rộng 20cm.

Trên đường bê tông nội đồng có biển báo giao nhau với đường ưu tiên. Trên đường nhựa nơi xảy ra vụ việc về phía Đông có biển chỉ dẫn rẽ trái vòng xuyên, và biển chỗ dành cho người đi bộ sang đường, về phía Tây có biển cảnh báo nguy hiểm đường hẹp bên trái.

Lấy chiều từ Tây sang Đông làm hướng khám nghiệm. Lấy mép đường bên trái làm mép chuẩn. Lấy cột biển báo cấm đi ngược chiều ở dải phân cách cứng giữa đường nối thành phố Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn ở phía Tây làm mốc chuẩn.

- Vị trí 01: Xe máy nông nghiệp (máy cày) đang dừng ở trên đường, đầu xe quay hướng Đông Bắc, đuôi xe quay hướng Tây Nam. Hiện tại, máy cày có 03 bánh xe, bị rời 01 bánh xe (bánh sau bên trái). Trục sau bên phải cách mốc chuẩn về phía Tây Nam là 3.200cm, cách mép chuẩn về phía Bắc là 600cm, trục trước bên trái cách mép chuẩn về phía Bắc là 395cm;

- Vị trí 02: 01 vết cà trượt không liên tục trên mặt đường, chiều hướng từ Đông Bắc đến Tây Nam, kích thước vết là (390 x 02)cm. Đầu vết cách mép chuẩn về phía Bắc 315cm, cách trục trước bên trái xe (01) về phía Tây Nam là 175cm; cuối vết cách mép chuẩn về phía Bắc là 500cm;

- Vị trí 03: 01 vết tỳ trượt trên mặt đường, chiều hướng từ Tây Bắc đến Đông Nam, kích thước vết là (150 x 25)cm, đầu vết cách trục trước bên trái xe (01) về phía Tây Nam là 130cm, cách mép chuẩn về phía Bắc là 370cm, cuối vết cách trục trước bên trái xe (01) về phía Tây Nam là 150cm;

- Vị trí 04: 01 bánh xe máy cày đang nằm trên đường, đường kính bánh xe là 110cm, trục bánh xe cách mép chuẩn về phía Bắc là 230cm, cách trục trước bên trái xe (01) về phía Tây Nam là 240cm;

- Vị trí 05: Tử thi được xác định là anh Trần H Q, sinh năm 1994 ở thôn M Th2, xã Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đang nằm ngửa trên đường nối thành phố Thanh Hóa và thị xã Nghi Sơn. Đầu tử thi quay hướng Tây Bắc, hai chân duỗi thẳng quay hướng Đông Nam. Bên ngoài tử thi mặc áo dài tay màu xám giả bò, bên trong mặc áo cộc tay màu xanh dương, phía dưới bên ngoài mặc quần đùi màu đen. Đầu tử thi cách mép chuẩn về Bắc là 40cm, điểm giữa hai chân tử thi cách mép chuẩn về phía Bắc là 180cm, cách trục bánh xe (04) về phía Đông Nam là 50cm;

- Vị trí 06: 01 xe mô tô BKS 36AK - 035.37 đang nằm ngã nghiêng trái trên đường. Đầu xe quay hướng Đông Nam, đuôi xe quay hướng Tây Bắc. Hiện tại, xe bị hư hỏng, bung bật nhựa bên ngoài, gãy gương, yên xe bung rời khỏi xe. Trục trước cách mép chuẩn về phía Bắc là 28cm, trục sau cách mép chuẩn về phía Nam là 10cm, trục trước cách trục bánh xe (04) về phía Đông Nam là 79cm.

- Vị trí 07: Các mảnh vỡ nhựa màu xám, gương, vật dụng cá nhân trên đường xung quanh xe mô tô (06) và tử thi (05) trong diện (510 x 470)cm.

Kết luận giám định tử thi số 1860/KLGĐTT-PC09 ngày 02/6/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận:

- Các vết sây sát da, rách da, bầm tụ máu tại vùng: Mặt, cổ, vai, ngực, bụng, tứ chi;

- Dập rách, tụ ngấm máu tổ chức dưới da, cơ vùng cổ bên phải, vai phải;

- Đứt hoàn toàn động mạch cảnh chung, tĩnh mạch cảnh chung bên phải;

- Gãy phức tạp xương đòn phải, có mảnh rời.

Kết luận nguyên nhân chết: Mất máu cấp do đứt bó mạch cảnh chung phải.

Kết quả khám nghiệm phương tiện và giám định kỹ thuật hình sự:

* Kết luận giám định số 1823/KL- KTHS ngày 29/5/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận:

1. Va chạm giữa máy cày nhãn hiệu “Kubota L3218VN” với xe mô tô BKS 36AK - 035.37:

- Điểm va chạm đầu tiên: Mặt và má ngoài lớp sau bên trái và mặt lõm 02 răng, tương ứng hàng chữ số “6RRLOADRANGE” máy cày nhãn hiệu “Kubota L3218VN” (ảnh 6 đến 9) với mặt và má phải lớp trước và cạnh bên phải vành trước, tương ứng hàng chữ “STANDARD” xe mô tô BKS 36AK-035.37 (ảnh 25 đến 27);

- Tại thời điểm va chạm, máy cày nhãn hiệu “Kubota L3218VN” chuyển động từ phải sang trái cùng chiều so với hướng chuyển động của xe mô tô BKS 36AK-035.37;

- Vị trí va chạm nằm trước đầu vết cà trượt (2), được thể hiện trong Biên bản khám nghiệm hiện trường và Sơ đồ hiện trường, trên chiều đường theo hướng từ Đông sang Tây, trong khu vực giao nối giữa đường nối Nghi Sơn Sao Vàng với thành phố Thanh Hóa với đường bê tông nội đồng.

- Không đủ cơ sở xác định tốc độ của máy cày nhãn hiệu “Kubota L3218VN” và xe mô tô BKS 36AK- 035.37 tại thời điểm va chạm.

2. Các vết tỳ trượt, bề mặt in các vân (dạng vân vải) và bám dính chất màu nâu (dạng tổ chức cơ thể người) tại mặt ngoài trên trước dưới góc trước bên trái giá đỡ hàng cố định phía sau đầu máy, mặt ngoài góc sau bên trái đầu máy máy cày nhãn hiệu “Kubota L3218VN” (ảnh 17 đến 20) phù hợp do va chạm với nạn nhân Trần H Q tạo nên.

3. Ngoài va chạm với máy cày nhãn hiệu “Kubota L3218VN”, không phát hiện dấu vết va chạm giữa xe mô tô BKS 36AK-035.37 và nạn nhân Trần H Q với phương tiện khác.

* Bản kết luận giám định số 1831/KL-KTHS ngày 30/5/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận: Mẫu máu của Nguyễn Văn Th niên phong gửi giám định không có Ethanol.

* Bản kết luận giám định số 1830/KL-KTHS ngày 30/5/2025 của Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận: Không tìm thấy chất ma túy, loại MDA, MDMA, Ketamine, Methamphetamine, Amphetamine trong mẫu nước tiểu ghi thu của Nguyễn Văn Th.

Sau khi sự việc xảy ra bị cáo Nguyễn Văn Th đã bồi thường cho gia đình bị hại số tiền 500.000.000 đồng. Đại diện hợp pháp gia đình bị hại không yêu cầu bồi thường thêm. Đại diện gia đình bị hại có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Nguyễn Văn Th.

Tại bản cáo trạng số 18/CT-VKSKV3 ngày 15/9/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Thanh Hoá đã truy tố Nguyễn Văn Th về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo điểm a khoản 2 điều 260 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị áp dụng: Điểm a khoản 2 điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 điều 51, điều 54 điều 65 Bộ luật hình sự; Đề nghị xử phạt Nguyễn Văn Th từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo thời gian thử thách là 60 tháng.

Về án phí: Bị cáo là người cao tuổi nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố, không tranh luận gì với bản luận tội của Viện kiểm sát về tội danh hình phạt và các vấn đề khác. Khi nói lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện Kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố, đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục, quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi, chứng cứ xác định tội phạm: Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng Viện kiểm sát truy tố. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, biên bản khám nghiệm phương tiện, biên bản khám nghiệm tử thi và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án; Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 17 giờ 45 phút, ngày 25/5/2025, Nguyễn Văn Th điều khiển máy cày nhãn hiệu Kubota L3218VN (không có bằng, chứng chỉ điều khiển xe máy cày chuyên dùng) di chuyển trên đường nội đồng (hướng Bắc - Nam, song song đường nối TP. Thanh Hóa với đường Nghi Sơn-Sao Vàng) khi đi đến ngã tư giao cắt đường nối TP. Thanh Hóa với đường Nghi Sơn-Sao Vàng (đường ưu tiên) với đường nội đồng tại Km 5+800 thuộc địa phận thôn Phúc Âm 1, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa chuyển hướng từ đường nội đồng vào ngã tư giao nhau với đường ưu tiên để sang đường. Thường đã quan sát thấy anh Trần H Q điều khiển xe mô tô BKS 36AK - 035.37 đang di chuyển trên đường một chiều thuộc đường ưu tiên nhưng do chủ quan Thường đã không dừng lại nhường cho xe di chuyển trên làn đường ưu tiên mà vẫn sang đường dẫn đến va chạm với xe mô tô do anh Q điều khiển. Hậu quả, anh Q tử vong tại chỗ. Hành vi của Nguyễn Văn Th đã vi phạm khoản 1 Điều 9; khoản 1 Điều 22 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Như vậy hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 - Thanh Hóa truy tố bị cáo về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Hành vi phạm tội của bị cáo là là nguy hiểm cho xã hội, đã vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ, đồng thời để lại hậu quả nặng nề cho gia đình bị hại, gây tâm lý hoang mang cho quần chúng nhân dân khi tham gia giao thông. Hành vi đó phải được xử lý nghiêm để giáo dục bị cáo, đồng thời răn đe phòng ngừa chung.

[4]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự;

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi phạm tội bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm b, s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự. Sau khi phạm tội bị cáo đã ra công an đầu thú, bị cáo có anh trai là liệt sĩ, hiện nay bị cáo cũng là người đang trực tiếp thờ cúng liệt sĩ, ngoài ra người đại diện hợp pháp của bị hại có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Căn cứ vào nhân thân và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy rằng: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu với lỗi vô ý và là người cao tuổi, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, sau khi phạm tội tỏ ra ăn năn hối cải và luôn chấp hành chủ trương chính sách pháp luật của nhà nước tại địa phương. Mặt khác trong vụ án bị hại (anh Q) cũng có một phần lỗi là khi đi đến ngã tư phát hiện có xe đang qua đường đã không giảm tốc độ, nên không tránh được va chạm với xe của bị cáo. Vì vậy Hội đồng xét xử xét thấy không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà giao cho chính quyền địa phương quản lý, giáo dục bị cáo cũng đủ điều kiện bị cáo sau này trở thành người công dân tốt và cũng là để thể hiện chính sách khoan hồng và nhân đạo của Nhà nước.

[5]. Về trách nhiệm dân sự: Nguyễn Văn Th đã tự bồi thường cho gia đình bị hại. Gia đình bị hại đã nhận đủ tiền bồi thường và không yêu cầu gì thêm, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[8]. Về vật chứng: Đối với 01 máy kéo nông nghiệp nhãn hiệu Kubota L3218VN màu cam; 01 xe mô tô BKS 36AK - 035.37, đây là phương tiện liên quan đến tại nạn giao thông. Cơ quan công an đã trả lại cho chủ sở hữu, người đại diện hợp pháp, nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[9]. Về án phí: Bị cáo là người cao tuổi và đã có đơn xin miễn án phí, nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ: Điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 65 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội “*Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ*”.

Xử phạt: Nguyễn Văn Th 36 (Ba sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách 05 (năm) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Văn Th cho Ủy ban nhân dân phường Đ Q, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về án phí: Áp dụng Điều 12 Nghị Quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Văn Th.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, 333 Bộ Luật tố tụng hình sự. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; đại diện gia đình bị hại có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND khu vực 3 - Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Công an tỉnh Thanh Hóa;
- Bị cáo; đại diện bị hại;
- THADS tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)**

Lê Thị Thu

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA